

1526174-35.2021.8.26.0228

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Ana Helena Rodrigues Mellim

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Central Criminal Barra Funda

Vara: 31ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 22/06/2022

... Informalmente, disse que praticava o tráfico e disse Jackson que recebia cerca de trezentos reais por dia de traficância, pelo que chama de "plantão", sendo ambos funcionários da organização criminosa do tráfico. Soube que negou na polícia depois.

Uma vez que o réu foi visto realizando a conduta típica, e foi encontrado pelo policial estando em posse da substância ilícita e ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

Foro Central Criminal Barra Funda

31ª Vara Criminal

Av. Dr. Abrahão Ribeiro, nº 313, São Paulo-SP - cep 01133-020

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

505088 sentença genérica base crime 1231 1526174-35.2021.8.26.0228 - lauda
SENTENÇA

Processo Digital nº:

1526174-35.2021.8.26.0228

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Tráfico de Drogas e Condutas Afins (COVID-19)

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2295861/2021 - 10º D.P. PENHA DE FRANCA, 21110301 - 10º D.P. PENHA DE FRANCA, 4066/21/210 - 10º D.P. PENHA DE FRANCA, 2295861 - 10º D.P. PENHA DE FRANCA

Autor:

Justiça Pública

Réu:

JACKSON DA SILVA GOMES

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Ana Helena Rodrigues Mellim

Vistos.

JACKSON DA SILVA GOMES, qualificado nos autos deste processo, foi denunciado como incurso no artigo 33, caput, c.c. o artigo 40, inciso VI, da Lei nº 11.343/06; porque no dia 28 de outubro de 2021, por volta das 14h, na Rua Olga Artacho, nº 10, Cangaíba, nesta capital, trazia consigo, para fins de tráfico, em concurso com o adolescente Gabriel de Paula Correa Ribeiro, quantidades de maconha equivalentes a 67,1 gramas, destinados à entrega e ao consumo de terceiros, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar, segundo autos de exibição e apreensão em fls. 22/23 e laudo pericial em fls. 25/28.

Após o recebimento da denúncia (fls. 97), o acusado foi pessoalmente citado (fls. 126) e apresentou resposta à acusação às fls. 131/132.

Não tendo sido hipótese de absolvição sumária, foi admitida a instrução criminal, momento em que ouvidas as testemunhas, e realizado o interrogatório do réu. Por fim, as partes se manifestaram, realizaram-se os debates.

É o relatório.

Fundamento e Decido.

A ação penal é parcialmente procedente vez que restou amplamente demonstrada a responsabilidade do acusado Jackson pela prática de tráfico de drogas, na forma que lhe foi imputado na denúncia.

A materialidade está demonstrada pelo auto de apreensão e exibição em fls. 22/23, boletim de ocorrência em fls. 18/21, e pelo exame químico-toxicológico definitivo (fls. 111/113).

A autoria em relação ao acusado também é certa.

Em juízo, o réu negou a prática delitiva, dizendo que estava comprando dois cigarros de maconha quando foi preso. Contudo, tal versão, restou isolada e desmentida no acervo probatório apesar de ter sido pego com pouco dinheiro e dois cigarros de maconha.

Segundo depoimento da testemunha policial Ludson Monteiro Pereira em conjunto com seu companheiro Reginaldo, em Juízo, efetuava diligências no combate ao tráfico, e então se dirigiram ao determinado local, conhecido como ponto de venda de entorpecentes; informou então que, a distância de uns 15 metros, avistou um indivíduo branco sendo procurado por uma pessoa, e que este indivíduo branco recebeu algo dessa pessoa que o procurou e apontou para um terceiro com pochete, a uns 3 ou 4 metros, a pessoa então recebeu algo deste terceiro, e em seguida foi embora. Neste momento, os policiais decidiram realizar a abordagem, no que o indivíduo branco foi identificado como Jackson da Silva Gomes, estando na posse de duas porções de maconha e a quantia de R\$39,00 (trinta e nove reais), e o terceiro com pochete sendo o adolescente Gabriel de Paula Correa Ribeiro, contendo 16 porções de maconha em sua pochete. Disse que informalmente ambos confirmaram a venda de entorpecentes, dizendo que recebiam cerca de trezentos reais por dia de trabalho.

O parceiro policial de Reginaldo, Ludson Monteiro Pereira, ratificou o depoimento em fl. 8 e disse em Juízo que a comunidade Bira é conhecida com local de venda de entorpecentes. Disse que fez campana e verificou pessoa chegando próxima do Jackson e dando alguma coisa, provavelmente dinheiro. Aí essa pessoa ia na direção do menor, que tinha drogas na pochete. Informalmente, disse que praticava o tráfico e disse Jackson que recebia cerca de trezentos reais por dia de traficância, pelo que chama de "plantão", sendo ambos funcionários da organização criminosa do tráfico. Soube que negou na polícia depois.

Uma vez que o réu foi visto realizando a conduta típica, e foi encontrado pelo policial estando em posse da substância ilícita e de dinheiro, depois de ter visto uma pessoa se aproximar e entregar algo que parecia ser dinheiro, não restam dúvidas quanto a realização da atividade de tráfico por sua parte.

Comprovadas, assim, autoria e materialidade delitivas pelo delito de tráfico, o decreto condenatório é medida que se impõe.

Entretanto, não restou suficientemente comprovada a incidência da causa de aumento de pena prevista no art. 40, inciso VI, da Lei 11.343/06, considerando que o menor Gabriel de Paula Correa Ribeiro disse que vendia a droga para o réu no momento da abordagem e que ele não estava ali vendendo com ele nesse dia. De qualquer modo não é possível dizer que ele influenciava Gabriel, de dezessete anos, que trabalhava com ele, trabalhava para ele ou que tivesse sido trazido por ele para o ponto de venda de entorpecentes, sendo certo que os policiais mesmos dizem que o local é bastante cheio de usuários e traficantes e não puderam nem mesmo afirmar que réu e menor eram amigos ou realmente conhecidos.

Passo a dosar a pena.

Na primeira fase de aplicação da reprimenda, com fulcro no art. 59 do Código Penal, fixo a pena-base no mínimo legal, em razão da ausência de elementos que justifiquem maior reprimenda, totalizando 05 anos de reclusão e pagamento de 500 dias multa.

Na segunda fase, aumento a pena do réu em 1/6, em razão da reincidência (fls.114/115), perfazendo um total de 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão

e 583 (quinhentos e oitenta e três) dias multa.

Ausentes outras causas modificadoras da pena, torno definitiva a sanção acima estabelecida.

Fixo o regime fechado para início de cumprimento da pena, considerando o crime praticado e que o réu é reincidente, fatos que denotam que tal regime é o único suficiente para repressão e prevenção de sua conduta.

Diante do exposto e por tudo mais que dos autos consta, JULGO PROCEDENTE a ação e condeno JACKSON DA SILVA GOMES como incurso nas sanções do artigo 33, da Lei nº 11.343/06, impondo-lhe a pena de 5 anos, 10 meses de reclusão, no regime inicial fechado, e pagamento de 583 dias-multa, calculados no mínimo legal, e corrigidos desde a data do fato.

O réu não faz jus a substituição da pena privativa de liberdade aplicada por restritiva de direitos, por medida de garantia da ordem pública, pois é reincidente o que denota que tal medida não é socialmente recomendável.

O réu deverá permanecer preso para recorrer, considerando que se mantém os pressupostos que autorizaram a prisão preventiva.

Havendo recurso, expeça-se guia de recolhimento provisória e, nada sendo requerido, expeça-se guia definitiva, arquivando-se, posteriormente, com as cautelas de estilo.

Publicada em audiência, saem os presentes devidamente intimados. Façam-se as anotações e comunicações de praxe.

Servirá a presente como ofício.

Isento de custas.

P.I.C.

São Paulo, 15 de junho de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA